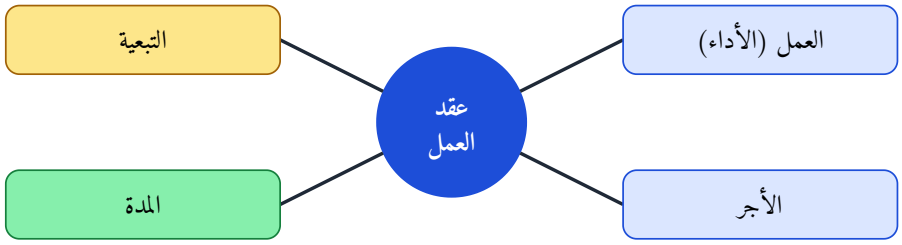
3 ثانوي · القانون · تسيير واقتصاد · الوحدة 4: قانون العمل · الدرس 1

عقد العمل: أنواعه وشروطه

الهدف: أن تعرّف عقد العمل وتستخرج عناصره، وأن تميّز بين أنواعه، وتحدّد شروط صحته وفق قانون علاقات العمل الجزائري.

الفكرة في سطرين: عقد العمل اتفاق يلتزم فيه العامل بأداء عمل لحساب المستخدِم وتحت إدارته مقابل أجر. ينظّمه أساساً القانون 11-90 المتعلق بعلاقات العمل، والأصل فيه أنه عقد غير محدد المدة.



الشكل 1: العناصر الأربعة لعقد العمل؛ عنصر التبعية هو ما يميّزه عن عقد المقاولة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **عناصر عقد العمل:** العمل، والأجر، **والتبعية القانونية** (خضوع العامل لإشراف المستخدِم وأوامره)، والمدة.
2. **العقد غير محدد المدة:** هو الأصل؛ ويُفترض أن كل عقد عمل غير مكتوب غير محدد المدة.
3. **العقد محدد المدة:** استثناء يُبرم كتابة في حالات يحددها القانون، كتنفيذ عمل مرتبط بمشروع مؤقت، أو استخلاف عامل غائب، أو أشغال موسمية، أو زيادة مؤقتة في النشاط.
4. **العمل بالتوقيت الكامل والتوقيت الجزئي:** يمكن إبرام العقد لمدة عمل أقل من المدة القانونية في حالات معينة.
5. **شروط الصحة:** الرضا الخالي من العيوب، والأهلية (لا يجوز توظيف من يقل عمره عن 16 سنة إلا في إطار التمهين)، ومحل مشروع، وسبب مشروع.
6. **فترة التجربة:** يمكن أن يخضع العامل الجديد لفترة تجريبية لا تتعدى 6 أشهر، وقد ترتفع إلى 12 شهراً لمناصب العمل ذات التأهيل العالي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مؤسسة توظف عاملاً لتعويض موظفة في عطلة أمومة. **الحل:** عقد محدد المدة لحالة الاستخلاف، ويجب أن يكون مكتوباً.
2. عامل بدأ العمل دون عقد مكتوب منذ سنة. **الحل:** تقوم علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مستخدِم، وتُعدّ غير محددة المدة.
3. مؤسسة توظف قاصراً عمره 15 سنة في ورشة. **الحل:** العقد مخالف للقانون لعدم بلوغ السن الأدنى، إلا في إطار عقد التمهين.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إهمال عنصر التبعية، وهو المعيار الأساسي لتمييز عقد العمل.
- اعتبار العقد محدد المدة هو الأصل.
- الخلط بين فترة التجربة والعقد محدد المدة.
- عدم ذكر الكتابة شرطاً في العقد محدد المدة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- العناصر: عمل + أجر + تبعية + مدة.
- الأصل: عقد غير محدد المدة.
- العقد محدد المدة استثناء مكتوب في حالات محددة.
- السن الأدنى للتوظيف 16 سنة.
- التجربة: حتى 6 أشهر، و12 شهراً للتأهيل العالي.

madrasadz.com مدرسة ديزاد